

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 889/2536

นายอนุชา จันทรมชื่น

โจทก์

นายนพดล ตราบดี

จำเลย

นายอนุชา จันทรมชื่น โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย และจำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา บัดนี้ โจทก์ และจำเลยสามารถตกลงกันได้ โดยจำเลยยินยอมชำระเงินตามเช็ค ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องจำเลยเสียจากคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า ทราบคำร้องขอถอนฟ้องนี้แล้วไม่ค้าน และศาลชั้นต้นได้สอบจำเลยแล้ว จำเลยแถลงไม่ค้านการ ขอถอนฟ้องของโจทก์ (อันดับ 66,67)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 7 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 51)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 52)

คดีอยู่ระหว่างการนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่ง สำนวนคดีศาลฎีกาพิจารณาสั่ง
(อันดับ 66,67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ย่อมถอนฟ้องได้ก่อน
คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรค 2 จึง
อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทก์ย่อมถอนฟ้องได้ก่อน
คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรค 2 จึง
อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ